

1501376-04.2022.8.26.0542

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501376-04.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501376-04.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160678/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 25538780 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2160678 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FELIPE CHRISTIAN DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de FELIPE CHRISTIAN DA SILVA, qualificado nos autos à fls. 06-07, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 13 de junho de 2022, por volta de 11h30, na Rua Amaralina, nº 01, Vila São Nicolau, nesta cidade de Jandira, FELIPE CHRISTIAN DA SILVA (qualificado a fls. 06-07 e indiciado a fls. 26) trazia consigo, para distribuição ao consumo de terceiros, (a) 39,7g (trinta e nove gramas e setenta decigramas) de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 22 invólucros plásticos e (b) 12,9g (doze gramas e noventa decigramas) de

substância entorpecente denominada cocaína, dividida em 30 micro tubos plásticos do tipo eppendorf, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09) e laudo de constatação (fls. 17/19). Segundo apurado, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 22 porções de maconha e 30 porções de cocaína, além da quantia de R\$ 31,00 (trinta e um reais), fruto da venda de entorpecentes.

Auto de prisão em flagrante à fl. 01.

Boletim de ocorrência às fls. 23-25.

Autos de exibição e apreensão acostados à fls. 09-10.

Laudo pericial de exame químico toxicológico definitivo acostado às fls. 17-19.

Autoridade Policial apresentou Relatório final (fl. 51-52).

Conforme decisão proferida no plantão (fl. 35-40), convertida a prisão em flagrante em liberdade provisória.

Alvará de soltura acostado às fls. 41-42.

Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 58-60).

A denúncia foi recebida às fls. 71-72.

Devidamente citado (fl. 64), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 67-69).

Audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

Vieram os autos conclusos.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido de condenação é PROCEDENTE.

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

DA MATERIALIDADE

A materialidade ficou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09-10) e Laudo de Exame Químico Toxicológico Definitivo (fls. 98-100).

DA AUTORIA

A autoria por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), bem como pelo depoimento das testemunhas.

Os policiais civis Ricardo Martins Rodrigues e Marcos Vinicius Santana da Silva narraram, de forma resumida:

Recebemos uma denúncia sobre as características do indivíduo fazendo o tráfico. Na rua Maralina é conhecido pelo tráfico. Com carro descaracterizado conseguimos ver tudo. Vimos pessoas chegar nele entregar algo e pegar algo. Um veículo também, se aproximou. Fizemos a abordagem e encontramos a sacola com os entorpecentes. Ele admitiu sim, não lembro da quantia que ele ia ganhar. Ele disse que era a primeira vez dele, que estava precisando.

É um local conhecido de tráfico. Através de uma denúncia, fizemos a campana e percebemos a traficância. Esperamos o melhor momento e fizemos a abordagem. Numa sacola. Ele admitiu e não reagiu. Não me recordo que levaram ele à traficância. Era maconha e cocaína. Não me recordo a quantidade.

Indagado, o réu disse que devido as dificuldades financeiras que vem passando, na data em questão optou por vender entorpecentes, sendo que iria realizar a venda das

10h00 as 16h00 e iria receber a quantia de R\$100,00 para tal. Ele informou também que estava completamente arrependido da prática. Em juízo, confessou integralmente a prática do crime:

Tenho 19. Queria arrumar um trabalho. Entrega de pizza. Não uso droga. Fuga de moto, sem placa. Três meses de prestação. Sou culpado. Arrependido. Eu fui porque estava precisando, para pagar uma conta, não estava conseguindo arrumar trabalho. Eles fizeram o trabalho deles. Sim, primeira vez.

Em contrapartida, o depoimento dos policiais civis que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Recurso improvido. (Apelação Criminal nº 0022095-85.2014.8.26.0114 - Campinas - 8ª Câmara Criminal - Relator: Grassi Neto - 18.08.2016 - V.U. - Voto nº 9793)".

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal e o depoimento policial é válido como meio de prova - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 0018686-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 9ª Câmara Criminal - Relator: Roberto Solimene - 01/09/2016 - V.U. - Voto nº 33091)".

Assim, resta comprovada a autoria do réu com relação ao delito .

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia.

Tratando-se do tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, a finalidade da mercancia restou demonstrada nos autos consoante a quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, que indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes.

É o sentir da jurisprudência:

"1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integrar organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, como a quantidade de drogas apreendidas (a) 39,7g (trinta e nove gramas e setenta decigramas) de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 22 invólucros plásticos e (b) 12,9g (doze gramas e noventa decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, dividida em 30 micro tubos plásticos do tipo eppendorf, sem autorização, além da quantia em dinheiro sem prova da origem lícita, e declarações prestadas pelos policiais indicam com clareza o dolo específico, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA das penas.

Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), esta última com alto poder vulnerante. Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A

reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa preponderante (artigo 42 - 1/5), fixo-a a pena-base em 06 anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Assim, aplico a fração de 2/6, fixando a pena em 05 anos de reclusão, observada a Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento.. Presente a causa especial do §4º, nos termos da fundamentação ministerial. Ausente valoração negativa, aplico a fração de 2/3, tornando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada, a existência de duas atenuantes, e a afastada a hediondez, fixo como regime inicial para cumprimento de pena o regime aberto.

Efetuo a substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias de meio salário-mínimo cada, totalizando 01 salário mínimo.

O dia-multa é fixado no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de FELIPE CHRISTIAN DA SILVA, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR o réu como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa no mínimo legal.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e o perdimento de bens e valores à União, devido ausência de origem lícita.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, guia de recolhimento definitiva e certidão de honorários.

P.R.I.C.

Jandira, 10/10/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA